

1502325-49.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... 20 anos de idade. Não foi condenado por tráfico, vai ter a audiência. Recorreu da sentença condenatória. Estudou até o ensino fundamental, parou na oitava série. Parou de estudar porque tinha arrumado emprego de barbeiro. Respondeu dois processos na Vara da Infância por "157". Ficou internado na "Fundação Casa" um ano e seis meses. Saiu quando ia fazer 19 anos da Fundação Casa. Mora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502325-49.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502325-49.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021633/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22619512 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2021633 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GOMES MOREIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LUCAS GOMES MOREIRA e MATHEUS MORATORE SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 18h50, na Rua Lacerda Marques, nº 137, bairro Mandaqui, nesta cidade e capital de São Paulo, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Ford/Ka, placas DSB-7480 e um relógio de pulso, em detrimento da vítima Rodival Vianna Andrill.

Consta da denúncia que segundo apurado, os denunciados previamente intencionados à prática de roubo, abordaram a vítima que, no momento, manobrava seu veículo ao interior de uma garagem e, mediante o emprego de uma garrucha, calibre 38,

anunciaram assalto, exigindo a entrega do veículo e do relógio de pulso. Relata a inicial que ato contínuo, MATHEUS ordenou que LUCAS atirasse na vítima, o que foi rechaçado pelo comparsa, tendo ambos se evadido na posse dos bens roubados. Narra a exordial que posteriormente, policiais militares foram acionados acerca do ocorrido e, após diligenciarem pelas imediações, avistaram o veículo subtraído trafegando pela Avenida General Penha Brasil. Ao darem sinais de parada, luminosos e sonoros, foram ignorados pelos condutores, motivo pelo qual seguiram ao encalço do veículo até a Rua Doutor Araújo Castro, altura do número 520.

Segundo a acusação, nesse momento, os denunciados desceram do veículo, tendo MATHEUS tentado se evadir em meio a uma viela e LUCAS apontado a arma para o encarregado da equipe policial, o qual, para repelir a injusta e iminente agressão, efetuou um disparo, tendo atingido a perna do denunciado.

Expõe a denúncia que posteriormente, a vítima compareceu à Distrital, onde reconheceu LUCAS como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo (fl. 21).

Ao ser interrogado em solo policial, o acusado MATHEUS negou a prática do crime de roubo (fl. 24).

Por decisão exarada em 25 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 59/62).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 02 de fevereiro de 2022 e, nesta ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 21 de março de 2022 (fls. 94/95).

Os réus MATHEUS e LUCAS foram citados e intimados (fls. 118/119 e 122/123, respectivamente).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de ambos os réus, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária dos acusados (fl. 126).

Aos 07 de março de 2022, o recebimento da denúncia foi mantido (fl. 128).

Durante a instrução em juízo, foi ouvida a vítima, duas testemunhas policiais militares e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, diante da primariedade dos acusados, da confissão espontânea de Lucas e da menoridade relativa do réu Matheus, bem como a outorga do regime prisional diverso do fechado, pois as demais circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis aos acusados; b) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois o delito teria sido praticado por dois indivíduos, número mínimo a configurar o concurso de pessoas, e com o emprego, em tese, de uma única arma de fogo, inexistindo circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; c) a concessão aos acusados do direito de apelarem em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de ocorrência (fls. 04/07), Auto de prisão em flagrante (fl. 08), Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18), Auto de

entrega (fl. 19), Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fl. 20), laudo pericial de exame da arma de fogo (fls. 135/138), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Rodival Vianna Andrill narrou, em síntese, que o número "4" (Réu Matheus) é parecido com o motorista. O rapaz que reconheceu na delegacia viu de relance. Um estava armado. Tinha descido do carro para fechar a garagem. O rapaz do volante mandou "que queimasse" o declarante. O carro do declarante estava na rua, mais ou menos seis e meia e foi colocar o carro na garagem. Quando entrou na garagem, desceu para fechar a porta da garagem. Entrou dois rapazes, um moreno alto e um branco. Um falou para deixar a chave do carro e celular. O declarante disse que o celular não estava ali. Um deles falou para deixar o relógio. O branco falou para atirar. A mulher ia descer e o declarante falou "não desça". Eles deram ré no carro e foram embora. O carro foi recuperado e foi rápido. Subiu e acionou a polícia, deu as características do carro. Uma hora, uma hora e pouco telefonaram informando que já tinham encontrado o carro e era para ir para a 45. Ficou esperando uma viatura. A viatura demorou e por volta das 21:00 horas a viatura chegou na casa do declarante. Quando foi por volta das três horas da manhã resolveu o caso. Na delegacia reconheceu o número "1", parecido com ele, mas falou para o policial que ele estava no hospital, tinha trocado tiro com a polícia. O "branco" foi o motorista. Na delegacia reconheceu um pessoalmente e um por fotografia. O que reconheceu por fotografia é o que estava armado e que tinha sido socorrido para o hospital, segundo o que lhe disseram na delegacia. Também foi ouvida em juízo, a testemunha Paulo Cesar Ferreira, policial militar, que narrou, em síntese, que no dia dos fatos estava assumindo o serviço logo na sequência o Copom irradiou roubo de veículo. Começaram patrulhamento e se depararam com o veículo no contrafluxo. Os indivíduos pararam, desembarcaram e saíram correndo. O depoente foi no encalço do passageiro. Conseguiram deter os dois. O passageiro tinha algo na mão e mais próximo verificou que era uma arma de fogo. Ele tentou efetuar um disparo e o depoente revidou a injusta agressão, atingindo a perna do indivíduo. O carro roubado era um Ford K. Após o indivíduo ser socorrido ao PS, a vítima compareceu na delegacia e reconheceu os assaltantes, não deu muita certeza do indivíduo que conduzia o veículo, mas deu certeza com relação ao passageiro. Em torno de 5 a 7 quilômetros que eles tentaram fugir. O Copom irradiou que era produto de roubo. A arma do indivíduo caiu e era uma garrucha calibre 38. O número "1" é o indivíduo que atingiu com um disparo na perna e estava na posição do passageiro e o outro indivíduo é o número "4" (Réu Matheus), detido pelo soldado Eron.

Ainda foi ouvida em juízo a testemunha Eron Rezende Naves, policial militar, que narrou, em suma, que foi recebida via Copom informação de roubo de veículo por dois indivíduos e um deles estaria armado. A equipe avistou e iniciou-se acompanhamento, deram sinais, que não foram obedecidos. Os dois indivíduos pararam o veículo, um se evadiu por uma viela. O depoente conseguiu deter o motorista. O indivíduo não disse nada para o declarante. Ouviu um disparo de arma de fogo. Foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 e o veículo produto de roubo, se não se engana o celular e relógio da vítima. O depoente deteve o número "4" (Réu Matheus) e o número "1" (Réu Lucas) estava em poder da arma e foi alvejado. Eles transitaram uma rua na contramão de direção.

Registre-se que na fase policial a testemunha policial militar Eron Rezende Naves asseverou que "(...) pela rua Doutor Araújo Castro, 520, dois indivíduos desceram no automóvel, um deles foi sentido a uma viela próxima. O indivíduo identificado com MATHEUS MORATORE SANTOS, que estava conduzindo o automóvel, empreendeu fuga à pé pela viela, e após foi abordado, imobilizado, levado ao PS Vila Nova Cachoeirinha, posteriormente conduzido a esta delegacia". (fl. 13 - grifos nossos).

Ao ser interrogado em juízo, o réu Lucas confessou a prática delitiva, alegando, no entanto, ter cometido o crime na companhia de uma pessoa chamada Gabriel. O Réu Lucas narrou, em síntese, que está com 21 anos de idade. Mora com mulher e a

filha. Estudou até o primeiro ano do ensino primário. Parou de estudar porque teve que trabalhar. Sempre morou em São Paulo, veio da Bahia com um ano e meio. Foi o interrogando que roubou o carro e saiu em fuga. Deixou a arma no carro. O policial efetuou quatro disparos contra o interrogando e um atingiu a perna esquerda, sendo que perdeu a perna, tiveram que amputá-la. O disparo que atingiu a perna direita varou, saiu do outro lado. Passou por cirurgia na perna direita. Não conhece o réu Matheus. Cometeu o roubo com o parceiro Gabriel que correu para a viela e não foi detido. O parceiro Gabriel estava na condução do carro da vítima e o interrogando estava no banco do passageiro dianteiro. A arma de fogo era do parceiro Gabriel. Era o interrogando que estava com a arma no momento do roubo. O parceiro ordenou que atirasse na vítima, mas falou não, vamos embora. Só tomou o relógio e saiu com o carro da vítima. Não viu como Matheus foi preso.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ao ser interrogado em juízo o Réu Matheus narrou, em suma, que está com 20 anos de idade. Não foi condenado por tráfico, vai ter a audiência. Recorreu da sentença condenatória. Estudou até o ensino fundamental, parou na oitava série. Parou de estudar porque tinha arrumado emprego de barbeiro. Respondeu dois processos na Vara da Infância por "157". Ficou internado na "Fundação Casa" um ano e seis meses. Saiu quando ia fazer 19 anos da Fundação Casa. Mora com a avó, o avô e a bisavó. Não conhece o corréu Lucas. Estava na travessa com dois amigos, passou um menino correndo. Vieram policiais. Um policial jogou o interrogando no chão. Estava com Vinicius e Renan. Iriam jogar bola. Vinicius e Renan viram o interrogando ser abordado. Pediu para a avó chamar eles para serem testemunhas, mas não sabe por que não vieram. A avó disse que não conseguiu contato com eles. Não conhece Lucas nem de vista.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu Matheus restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se

impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes no crime de roubo, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, bem como pela prisão em flagrante conjunta dos réus, não restando dúvidas que os réus agiram com unidade de desígnios para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, também restou demonstrada nos autos. Com efeito, a vítima prestou declarações seguras no sentido de que um dos autores estava armado, tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo que estava em poder dos denunciados.

Ademais, depreende-se do Laudo pericial realizada na arma de fogo apreendida e acostado as fls. 135/138 que:

"No estado em que se encontrava, podia ter sido utilizada na realização de disparos?

Sim, conforme ensaios experimentais aqui realizados".

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo cometimento do crime de roubo duplamente majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que os réus são primários e não ostentam antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, à luz do disposto na súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme se extrai das certidões (fls. 37/41, 46, 49, 107/109) e das folhas de antecedentes (fls. 42/45, 47/48, 84/93, 103/106), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o réu MATHEUS pessoa menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso I, do Código Penal), tendo à época, 20 anos de idade completos (nascimento em 03/04/2001,

conforme auto de qualificação a fl. 34) e a circunstância atenuante da confissão espontânea para o Réu LUCAS. Porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade técnica dos réus e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados LUCAS GOMES MOREIRA e MATHEUS MORATORE SANTOS, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, para cada um dos Réus, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus nos estabelecimentos prisionais em que se encontram, oficiando-se com a solicitação para que seja providenciada transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intimem-se os réus, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA